



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Körperschaftsteuer 01

Steuerpflicht

Einkommensermittlung

44

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ANWENDUNGSBEREICH DES KSTG	2
II.	PERSÖNLICHE STEUERPFLICHT	2
1.	Unbeschränkte Steuerpflicht	2
1.1	Steuersubjekte	2
1.1.1	Kapitalgesellschaften, § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG	2
1.1.2	Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG	4
1.1.3	Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, § 1 Abs. 1 Nr. 3	4
1.1.4	Sonstige juristische Personen des privaten Rechts, § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG	4
1.1.5	Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Vermögensmassen, § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG	4
1.1.6	Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG	5
1.2	Geschäftsleitung oder Sitz bei Körperschaften i. S. d. § 1 KStG	5
1.3	Umfang der sachlichen Steuerpflicht	5
2.	Beschränkte Steuerpflicht	5
3.	Überblick über die persönliche Steuerpflicht	6
4.	Beginn, Ende und Wechsel der Steuerpflicht	7
4.1	Beginn	7
4.1.1	Juristische Personen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1–4 KStG)	7
4.1.2	Nichtrechtsfähige Körperschaften	8
4.2	Ende der Steuerpflicht	8
4.3	Wechsel der Steuerpflicht	9
5.	Persönliche Steuerbefreiungen	12
5.1	Geltungsbereich	12
5.2	Regelungsinhalt des § 5 Abs. 1 KStG	12
III.	EINKOMMENSERMITTLUNG	12
1.	Allgemeines	12
1.1	Bemessungsgrundlage für die KSt	12
1.2	Fiktion des Gewerbebetriebs (§ 8 Abs. 2 KStG)	12
1.3	Veranlagungszeitraum	13
1.4	Ermittlungszeitraum	13
1.5	Schema zur Einkommensermittlung bei Kapitalgesellschaften	13
2.	Ermittlung des Ausgangswerts für die Einkommensermittlung	14
2.1	Die Ausgangsgröße	14
2.2	Kapitalkonten	14
2.2.1	Gezeichnetes Kapital	14
2.2.2	Kapitalrücklagen	14



2.2.3	Gewinnrücklagen	15
2.2.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	16
3.	Außerbilanzielle Hinzu- bzw. Abrechnungen	16
3.1	EStG-Vorschriften	16
3.2	KStG-Vorschriften	17
3.2.1	Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter, § 8 Abs. 3 KStG	17
3.2.2	Einlagen der Gesellschafter, § 8 Abs. 3 KStG	17
3.2.3	Ausgaben für steuerbegünstigte Zwecke, § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG	17
3.2.4	Nicht abziehbare Aufwendungen, § 10 KStG	19
3.3	Steuerfreie Vermögensmehrungen	22
4.	Verlustabzug	23
IV.	STEUERSATZ	23
V.	AUFBAU UND GLIEDERUNG DER LÖSUNG EINER AUFGABE AUS DER KÖRPERSCHAFTSTEUER BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN	25
VI.	EXKURS: EINKOMMENSERMITTLUNG BEI KÖRPER- SCHAFTEN I. S. D. § 1 ABS. 1 NR. 4 UND 5 KSTG	26
VII.	ÜBUNGSFÄLLE	27
1.	Übungsfall 1	27
2.	Übungsfall 2	33

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Überblick Lehrbriefe KSt – v13234

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Körperschaftsteuer 01 – Überblick – v13091

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Überblick Themengebiete Körperschaftsteuer – v13347

**LERNZIELE**

Die Zielsetzung dieses Lehrbriefs besteht in der Darstellung der Grundlagen zur Besteuerung von Körperschaften. Zunächst wird abgegrenzt, welche Subjekte der Körperschaftsteuer unterliegen. Die Erläuterung der unbeschränkten Steuerpflicht und den Ausprägungen der beschränkten Steuerpflicht steht hier im Vordergrund. Anschließend werden für die besonders klausurrelevante Rechtsform der Kapitalgesellschaft die einzelnen Schritte der Einkommensermittlung dargestellt. Entsprechend der klausurtypischen Fragestellung erfolgt dabei eine Abgrenzung zwischen Regelungen zur Einkommensermittlung innerhalb der Bilanz und außerhalb der Bilanz.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie umfassend Stellung nehmen

- zur persönlichen und sachlichen Steuerpflicht,
- zu Fragen der Bilanzierung und der Gewinnermittlung,
- zu einzelnen Vorschriften über die Steuerbefreiung,
- zur Einkommensermittlung bei einer Kapitalgesellschaft und
- zur Berücksichtigung von Spenden bei der Einkommensermittlung.

**PRÜFUNGSTIPP**

Die in diesem Lehrbrief dargestellten Themen sind von grundlegender Bedeutung für die Bearbeitung jeder Körperschaftsteuerklausur. In den letzten Jahren wurden im Steuerberaterexamen insbesondere folgende Bereiche geprüft:

- Persönliche Steuerpflicht (2022, 2020, 2019, 2015)
- Einkommensermittlung (wird stets geprüft)
- Nicht abziehbare Ausgaben nach EStG/KStG (wird stets geprüft)
- Verlustabzug (2024, 2016)

**HINWEIS**

Bei den Jahresangaben „04“, „05“ usw. handelt es sich stets um fiktive Jahre, so dass die aktuelle Rechtsgrundlage maßgebend ist. Nur wenn die Jahreszahlen „ausgeschrieben“ sind, also „2004“, „2005“ usw. ist die Rechtsgrundlage des jeweiligen tatsächlichen Jahres zu berücksichtigen.



I. ANWENDUNGSBEREICH DES KSTG

Unter die **unbeschränkte KSt-Pflicht** fallen **nur** die in § 1 Abs. 1 KStG aufgeführten sechs Gruppen von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen.

Personengesellschaften (insbesondere die oHG, die KG und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)) sind grds. keine körperschaftsteuerpflichtigen Gebilde. Diese Gesellschaften sind jedoch auch nicht einkommensteuerpflichtig, da es sich nicht um natürliche Personen handelt. Die Einkünfte dieser Gesellschaften werden gesondert und einheitlich ermittelt und festgestellt und unterliegen bei den Gesellschaftern der ESt bzw. der KSt (§ 179 AO, § 180 Abs. 1 Nr. 2 AO, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG).



HINWEIS

Nach § 1a Abs. 1 Satz 1 KStG besteht für Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit, sich auf Antrag wie eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter wie die Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft behandeln zu lassen. Hierauf wird in den UmwSt-LB eingegangen.

II. PERSÖNLICHE STEUERPFLICHT



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerpflicht und Einkommensentwicklung KStG – v10732

1. Unbeschränkte Steuerpflicht

1.1 Steuersubjekte

Als Steuersubjekte der Körperschaftsteuer kommen die in § 1 Abs. 1 Nr. 1–6 KStG abschließend aufgezählten unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften in Betracht (R 1.1 Abs. 1 KStR). Unbeschränkt KSt-pflichtig sind:

- alle juristischen Personen des privaten Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 1–4 KStG),
- nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Vermögensmassen, soweit deren Einkommen nicht von anderen Steuerpflichtigen zu versteuern ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 3 Abs. 1 KStG),
- Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG).

1.1.1 Kapitalgesellschaften, § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG

Die Kapitalgesellschaften – insbesondere die GmbH und die AG – stellen die bedeutendste Gruppe der körperschaftsteuerpflichtigen Gebilde dar.



PRÜFUNGSTIPP

Für Klausuren sind die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG aufgezählten Kapitalgesellschaften die dominierende Rechtsform (insbesondere GmbH und AG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gründungsstadium einer KapGes – v10781

1.1.1.1 Aktiengesellschaft

Die AG gehört zu den juristischen Personen (§ 1 AktG). Sie gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht (§ 3 Abs. 1 AktG).

Die AG ist verpflichtet, Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu machen (§ 6 HGB, § 238 HGB). Diese handelsrechtliche Verpflichtung gilt auch für das Steuerrecht (§ 140 AO).

Die Aktionäre (= Gesellschafter der AG) sind mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital beteiligt. Für die Verbindlichkeiten der AG haftet ausschließlich die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AktG).

Eine Aktie verbrieft einen Anteil am Grundkapital der AG und verkörpert die gesamten Mitgliedschaftsrechte.

1.1.1.2 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die GmbH ist eine juristische Person des Privatrechts (§ 13 Abs. 1 GmbHG). Ihre Tätigkeit gilt als Handelsgewerbe (§ 13 Abs. 3 GmbHG).

Sie ist handelsrechtlich und deshalb auch steuerrechtlich zur Buchführung verpflichtet (§ 6 HGB, § 238 HGB, § 140 AO).

Den Gesellschaftern steht nach § 14 GmbHG ein der Stammeinlage entsprechender Geschäftsanteil zu. Für die Verbindlichkeiten der GmbH haftet ausschließlich das Gesellschaftsvermögen (§ 13 Abs. 2 GmbHG).

Die GmbH kann von einer oder mehreren Personen gegründet werden (§ 1 Abs. 1 GmbHG). Die Satzung der GmbH muss notariell beurkundet werden (§ 2 GmbHG). Zum Mindestinhalt vgl. § 3 GmbHG.

Das **Mindeststammkapital** beträgt 25.000 € (§ 5 Abs. 1 GmbHG), wovon $\frac{1}{4}$, zuzüglich etwaiger Sacheinlagen mindestens jedoch 12.500 €, eingezahlt sein müssen (§ 7 Abs. 2 GmbHG).

Als juristische Person entsteht die GmbH, ebenso wie auch die AG, erst mit der Eintragung ins Handelsregister (§ 11 Abs. 1 GmbHG). Im Zeitraum zwischen der Errichtung der Gesellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister besteht eine sog. Vorgesellschaft.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gesellschaft mit beschränkter Haftung – v10783

1.1.1.3 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Als „Variante“ der GmbH wurde die „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“, kurz: **UG**, eingeführt („**Mini-GmbH**“).

Dabei handelt es sich um eine Rechtsformvariante der GmbH. Auf die UG finden deshalb grundsätzlich alle Vorschriften des GmbHG Anwendung, sofern nicht Sonderregelungen des § 5a GmbHG anzuwenden sind.

Zur Gründung einer UG ist ein **Stammkapital von mindestens 1 € erforderlich**, das sofort in bar einbezahlt werden muss.



In der Bilanz des nach den § 242 und § 264 HGB aufzustellenden Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden, in die ein Viertel des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses einzustellen ist (Thesaurierungsverpflichtung, § 5a Abs. 3 GmbHG). Wird das für die GmbH geforderte Mindeststammkapital von 25.000 € erreicht oder überschritten, findet diese Regelung nach Durchführung einer entsprechenden Kapitalerhöhung keine Anwendung mehr.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – v10782

1.1.2 Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG

Hierzu gehören Gesellschaften mit nicht geschlossener Mitgliederzahl, die die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs bezwecken (§ 1 GenG).

Ihre Rechtsfähigkeit erlangen sie durch Eintragung in das Genossenschaftsregister (eingetragene Genossenschaft – eG).

▶ Beispiel:

- *Wohnungsbaugenossenschaft eG*
- *Winzergenossenschaft eG*
- *Molkereigenossenschaft eG*

1.1.3 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, § 1 Abs. 1 Nr. 3

Hierbei handelt es sich um Personenvereinigungen, bei denen die Mitglieder eine sog. Schadens- bzw. Gefahrengemeinschaft bilden. Die Mitglieder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) sind gleichzeitig die Versicherten.

Der VVaG erlangt die Rechtsfähigkeit durch die Genehmigung der zuständigen staatlichen Stelle (§§ 171 ff. Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)).

1.1.4 Sonstige juristische Personen des privaten Rechts, § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG stellt klar, dass der im KStG verwendete Begriff der juristischen Person mit demjenigen des Privatrechts identisch ist. Die Rechtsfähigkeit wird begründet durch

- Eintragung in ein öffentliches Register oder
- staatliche Verleihung.

Unter § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG fallen alle rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen, deren Rechtsverhältnisse durch privatrechtliche Vorschriften geregelt sind und die keine hoheitlichen Befugnisse besitzen. Hierzu gehören rechtsfähige

- Vereine i. S. d. §§ 21–79a BGB
- Stiftungen i. S. d. §§ 80–88 BGB

1.1.5 Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Vermögensmassen, § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG

§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG erfasst insbesondere

- a) nichtrechtsfähige Zweckvermögen (Vermögensmassen, die dem Eigentum und der Verfügungsmacht der Spender und Stifter endgültig in der Weise entzogen sind, dass die Erfüllung des Verwendungszwecks rechtlich gesichert ist).

► **Beispiel:**

- *Nichtrechtsfähige Stiftungen*
- *Nichtrechtsfähige für einen bestimmten Zweck aufgebrachte Sammelvermögen*

b) nichtrechtsfähige Vereine (§ 54 BGB).

1.1.6 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG

Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts fallen in ihrer Eigenschaft als Körperschaften nicht unter § 1 Abs. 1 KStG. Zu den **Körperschaften des öffentlichen Rechts** (KdöR) gehören insbesondere

- Gebietskörperschaften (z. B. Gemeinden, Landkreise, Städte, Länder, Bund);
- Universitäten;
- Sozialversicherungsträger;
- öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften;
- öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (z. B. Bayerischer Rundfunk);
- Kammern und Innungen (z. B. Steuerberaterkammer, Industrie- und Handelskammer).

Die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben (= Ausübung der öffentlichen Gewalt) unterliegt nicht der Besteuerung (R 4.1 und 4.4 KStR).

Soweit sich KdöR jedoch privatwirtschaftlich betätigen, unterliegen sie der KSt. Diese wirtschaftliche Betätigung ist möglich

- als Betrieb gewerblicher Art („BgA“) oder
- in privatrechtlicher Rechtsform.

Hinsichtlich der BgA unterliegt eine inländische KdöR gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG der KSt.

Betriebe, die in eine privatrechtliche Form gekleidet sind (z. B. GmbH), unterliegen der Besteuerung nach den für die gewählte Rechtsform geltenden Vorschriften.

1.2 Geschäftsleitung oder Sitz bei Körperschaften i. S. d. § 1 KStG

Unbeschränkte KSt-Pflicht liegt vor, wenn die Körperschaft entweder ihre Geschäftsleitung (§ 10 AO) oder ihren Sitz (§ 11 AO) im Inland hat.

1.3 Umfang der sachlichen Steuerpflicht

Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche in- und ausländische Einkünfte (§ 1 Abs. 2 KStG, Welteinkommensprinzip).

Die Steuerbefreiungen des EStG gelten, soweit sie sachlich anwendbar sind, gem. § 8 Abs. 1 KStG auch im Bereich der KSt. Zu beachten ist ferner, dass durch Doppelbesteuerungsabkommen und sonstige zwischenstaatliche Abkommen innerstaatliche Rechtsvorschriften eingeschränkt sein können.

2. Beschränkte Steuerpflicht

Das KStG kennt **drei Arten beschränkter Steuerpflicht**:

- Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland haben („ausländische Körperschaften“), mit ihren inländischen Einkünften i. S. d. § 49 EStG (§ 2 Nr. 1 KStG).

► **Beispiel:**

Die Sept S. A. mit Sitz und Geschäftsleitung in Paris unterhält in Köln eine Betriebsstätte.



► **Lösung:**

Die Steuerpflicht ausländischer Personenvereinigungen richtet sich danach, mit welcher Rechtsform sie im Wesentlichen vergleichbar sind. Während für die Frage der Rechtsfähigkeit das internationale Privatrecht maßgebend ist, bestimmt sich die KSt-Pflicht ausschließlich nach den Bestimmungen des KStG (H 2 KStH „Ausländische Gesellschaften, Typenvergleich“).

Die Sept S. A. (= französische Société Anonyme) entspricht in wesentlichen Punkten einer deutschen AG und ist in Deutschland beschränkt körperschaftsteuerpflichtig, da sie inländische Einkünfte i. S. d. § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG bezieht.

- Sonstige nicht unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften (= KdöR) mit steuerabzugspflichtigen inländischen Einkünften (§ 2 Nr. 2 KStG). Voraussetzung ist, dass die KdöR inländische Einkünfte bezieht, die dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer) unterliegen. Es findet keine KSt-Veranlagung statt, da die KSt durch den Steuerabzug abgegolten ist (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG).
- Inländische Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die zwar unter § 1 Abs. 1 KStG fallen, jedoch nach § 5 Abs. 1 KStG persönlich von der KSt befreit sind, mit ihren inländischen Einkünften, die dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer) unterliegen (partielle Steuerpflicht gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 KStG).

3. Überblick über die persönliche Steuerpflicht

	unbeschränkte Steuerpflicht § 1 Abs. 1 KStG	beschränkte Steuerpflicht § 2 Nr. 1 KStG	beschränkte Steuerpflicht § 2 Nr. 2 KStG	partielle Steuerpflicht § 5 Abs. 2, § 32 Abs. 1 Nr. 1 KStG
Voraussetzungen	sämtliche in § 1 Abs. 1 KStG aufgeführten Körperschaften	Körperschaften, die weder Sitz noch die Geschäftsleitung im Inland haben	nicht unbeschränkt steuerpflichtige sonstige Körperschaften	sämtliche nach § 5 Abs. 1 KStG persönlich von der KSt befreiten Körperschaften
	Sitz i. S. d. § 11 AO oder Geschäftsleitung i. S. d. § 10 AO im Inland	inländische Einkünfte i. S. d. § 49 EStG	inländische Einkünfte, die ganz oder teilweise dem Steuerabzug unterliegen	inländische Einkünfte, die ganz oder teilweise dem Steuerabzug unterliegen
Umfang der Steuerpflicht	sämtliche in- und ausländische Einkünfte i. S. d. § 1 Abs. 2 KStG, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 und 5–7 EStG	ausschließlich inländische Einkünfte i. S. d. § 49 EStG (ohne § 19 EStG)	inländische Einkünfte, die ganz oder teilweise dem Steuerabzug unterliegen	inländische Einkünfte, die ganz oder teilweise dem Steuerabzug unterliegen
Einschränkungen	Steuerbefreiungen aufgrund von DBA Anwendung des § 8b KStG	Steuerbefreiungen aufgrund von DBA		

	unbeschränkte Steuerpflicht § 1 Abs. 1 KStG	beschränkte Steuerpflicht § 2 Nr. 1 KStG	beschränkte Steuerpflicht § 2 Nr. 2 KStG	partielle Steuerpflicht § 5 Abs. 2, § 32 Abs. 1 Nr. 1 KStG
Erhebungsform	durch Veranlagung (§ 31 KStG)	grundsätzlich durch Veranlagung; Ausnahme: Abgeltung der KSt durch den Steuerabzug (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG), soweit die Einkünfte nicht in einer inländischen Betriebsstätte anfallen	ausschließlich durch Steuerabzug nach § 43 EStG; dadurch immer Abgeltung der KSt (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG)	ausschließlich durch Steuerabzug nach § 43 EStG; dadurch Abgeltung der KSt (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 KStG), jedoch in bestimmten Fällen Erstattung der KSt auf Antrag möglich (§ 32 Abs. 6 KStG)

4. Beginn, Ende und Wechsel der Steuerpflicht

4.1 Beginn

Das KStG enthält keine Bestimmungen über den Beginn der KSt-Pflicht. Damit gelten die zivilrechtlichen Regelungen auch für das Steuerrecht.

4.1.1 Juristische Personen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1–4 KStG)

Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, eingetragene Vereine, rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und sonstige Vermögensmassen entstehen zivilrechtlich durch die Eintragung in das jeweilige Register bzw. durch staatliche Genehmigung oder Verleihung.



HINWEIS

Zum Beginn der Steuerpflicht bei Genossenschaften, nichtrechtsfähigen Vereinen, Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit siehe R 1.1 Abs. 4 KStR.

Die zivilrechtliche **Gründung einer Kapitalgesellschaft** vollzieht sich in verschiedenen Stufen:

a) Vorgründungsgesellschaft (VGG)

Sie entsteht durch Vereinbarung der – künftigen – Gesellschafter über die Gründung einer bestimmten Kapitalgesellschaft (Abschluss eines Vorvertrages). Zweck der VGG ist die Gründung einer anderen Gesellschaft. Bei der VGG handelt es sich entweder um eine GbR oder um eine oHG, wenn die Gesellschaft ein Handelsgewerbe betreibt (H 2 KStH „Vorgründungsgesellschaft“), folglich also um eine Personengesellschaft. Die VGG ist in keinem Fall mit der später entstehenden juristischen Person identisch. Diese Behandlung ist unabhängig davon, ob es später zum Abschluss des Gesellschaftsvertrages und der Eintragung in das maßgebende Register (z. B. Handelsregister) kommt.



b) Vorgesellschaft (VG)

Durch den Abschluss des förmlichen Gesellschaftsvertrages entsteht die Vorgesellschaft. Bei dieser Gesellschaft handelt es sich um die unmittelbare Vorstufe einer juristischen Person (z. B. GmbH in Gründung). Zivilrechtlich gelten die VG und die nach der Registereintragung (bzw. der staatlichen Genehmigung oder Verleihung) entstandene Gesellschaft als dieselbe Person (sog. Einheits- und Identitätstheorie). Das Steuerrecht folgt der zivilrechtlichen Auffassung.



HINWEIS

Wenn es nicht zur Eintragung der VG in das Register kommt, liegt wie bei der VGG eine Personengesellschaft vor (H 1.1 KStH „Vorgesellschaft“ und „Beginn der Steuerpflicht“).

Ist das zu gründende Unternehmen von einer Einzelperson betrieben worden, ist steuerlich von einem Einzelunternehmen auszugehen.



PRÜFUNGSTIPP

Das Gründungsstadium einer Kapitalgesellschaft ist immer wieder ein Thema in der mündlichen Prüfung. Für die schriftliche Prüfung ist dieses Thema eher von untergeordneter Bedeutung.

► ÜBERSICHT: BEGINN DER STEUERPFlicht BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN

Zeitpunkt	Stadium	Steuerliche Behandlung
Beschluss der Gründer zur Errichtung einer Gesellschaft	Vorgründungsge- sellschaft	■ keine Körperschaftsteuerpflicht ■ Behandlung als GbR oder oHG, einheitl. und gesonderte Gewinnfeststellung, Gründer können Einkünfte gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG haben
Abschluss des formgültigen Gesellschaftsvertrages / notarielle Feststellung der Satzung	Vorgesellschaft	Körperschaftsteuerpflicht – Behandlung als Einheit mit der durch die Eintragung entstehenden Körperschaft als dasselbe Rechtssubjekt
Eintragung in das Register	juristische Person	Körperschaftsteuerpflicht – nach der Entstehung ist die Tätigkeit unerheblich

4.1.2 Nichtrechtsfähige Körperschaften

Bei diesen körperschaftsteuerlichen Gebilden entsteht die persönliche Steuerpflicht mit dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages (Satzung).

4.2 Ende der Steuerpflicht

Juristische Personen sind rechtlich bis zu dem Zeitpunkt existent, in dem sie in dem maßgebenden Register gelöscht werden (bzw. die staatliche Verleihung oder Genehmigung zurückgenommen wird).

Für das Ende der persönlichen Steuerpflicht ist jedoch nicht der Zeitpunkt der Löschung der Gesellschaft im jeweiligen Register maßgebend, sondern

- die tatsächliche Beendigung der geschäftlichen Betätigung und
- die Beendigung der Verteilung des Vermögens an die Gesellschafter und
- der Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Sperrjahres (§ 73 GmbHG, R 11 Abs. 2 KStR).

Die unbeschränkte KSt-Pflicht endet ferner, wenn die Gesellschaft Sitz und Geschäftsleitung aus dem Inland wegverlegt.



HINWEIS

Für nach § 1a KStG optierende Gesellschaften besteht die Möglichkeit einer Rückoption bzw. der Beendigung der Option kraft Gesetzes nach § 1a Abs. 4 KStG. Hierauf wird in den UmwSt-LB eingegangen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ende der Steuerpflicht in der KSt – v10784

4.3 Wechsel der Steuerpflicht

Der Wechsel zwischen der unbeschränkten und der beschränkten KSt-Pflicht tritt ein, wenn eine Gesellschaft ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in das Ausland verlegt, jedoch inländische Einkünfte i. S. d. § 49 EStG bezieht.

Umgekehrt tritt ein Wechsel der Steuerpflicht ein, wenn erstmals Sitz oder Geschäftsleitung in das Inland verlegt werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wechsel von der beschränkten Steuerpflicht – v10785

▶ Beispiel:

Roland Elf und Rudi Neun kamen am 2.5.02 überein, eine Baustoffhandels GmbH zu gründen.

Da ihnen im Mai 02 geeignete Lagerräume zur Miete angeboten wurden, haben sie mit Wirkung vom 1.6.02 hierfür einen Mietvertrag abgeschlossen.

Der notarielle Vertrag über die Gründung der NEUN-ELF Baustoffhandel GmbH wurde am 1.9.02 abgeschlossen und unverzüglich zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 20.10.02.

Folgende Betriebsergebnisse wurden erzielt:

2.05.–31.8.02:	- 17.000 € (Miete und andere vorbereitende Betriebsausgaben)
1.09.–19.10.02:	- 6.000 €
20.10.–31.12.02:	+ 11.000 €



► **Lösung:**

Mit Abschluss des – mündlichen – Vorvertrags haben R. Elf und R. Neun eine Personengesellschaft gegründet.

Diese Vorgründungsgesellschaft (VGG) ist eine Mitunternehmerschaft, da sie gewerblich tätig ist (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2, 3 Nr. 1 EStG).

Die Einkünfte dieser Gesellschaft sind gem. § 179 AO, § 180 AO einheitlich und gesondert festzustellen und auf die Mitunternehmer R. Elf und R. Neun je zur Hälfte aufzuteilen, da eine abweichende Gewinnverteilung nicht vereinbart wurde.

Mit dem Abschluss des notariellen Vertrages über die Gründung der NEUN- ELF Baustoffhandel GmbH am 1.9.02 beginnt die KSt-Pflicht der Vorgesellschaft (VG), die mit der am 20.10.02 zivilrechtlich entstandenen GmbH eine Einheit bildet, da die Geschäftstätigkeit am 1.9.02 bereits aufgenommen war (H 1.1 KStH „Beginn der Steuerpflicht“).

Der KSt unterliegt für 02 somit ein Gewinn von

5.000 € (11.000 € - 6.000 €).

Zwischen der VGG einerseits und der VG bzw. NEUN-ELF Baustoffhandel GmbH andererseits ist kein Verlustausgleich möglich, da die beiden Gesellschaften selbständig nebeneinanderstehen.

► **Beispiel:**

Hans Zwanzig und Clara Zehn kamen am 5.7.02 überein, gemeinsam ein Friseurgeschäft in der Rechtsform einer GmbH zu betreiben, und begannen sofort mit der Erledigung der für die Betriebsführung erforderlichen Arbeiten, z. B. Anmietung der Geschäftsräume, Abschluss von Arbeitsverträgen mit Personal usw.

Der notarielle Vertrag über die Errichtung der ZZ-Friseur-GmbH wurde am 12.10.02 abgeschlossen. Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 €.

Die Stammeinlagen übernahmen Hans Zwanzig (20.000 €) und Clara Zehn (5.000 €). Zum Geschäftsführer wurde H. Zwanzig bestellt. Als Sitz der GmbH wurde München bestimmt.

Am 14.10.02 haben die o. a. Gründungsgesellschafter ein Bankkonto unter der Bezeichnung „ZZ-Friseur-GmbH in Gründung“ eröffnet.

Sodann wurde die Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

Auf die i. H. v. 11.500 € geleisteten Stammeinlagen wurde in der Anmeldung hingewiesen. Das Registergericht lehnte am 30.11.02 die Eintragung in das Handelsregister ab, da von den Stammeinlagen zwar mehr als ein Viertel, nicht jedoch mindestens 12.500 € einbezahlt waren (§ 9c i. V. m. § 8 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 u. 3 GmbHG).

Hans Zwanzig und Clara Zehn kamen daraufhin am 14.12.02 mit Fritz Fünfzig überein, ihn als weiteren Gesellschafter aufzunehmen. Dieser übernahm einen Geschäftsanteil von 5.000 € des auf 30.000 € erhöhten Stammkapitals.

Die Änderung des Gesellschaftsvertrags wurde am 2.1.03, nachdem F. Fünfzig seine Einlage voll einbezahlt hatte, notariell beurkundet und die GmbH anschließend erneut zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Die Eintragung ist am 12.2.03 erfolgt.

Es wurden folgende Betriebsergebnisse ermittelt:

5.7.02–11.10.02	- 12.000 €
12.10.02–30.11.02	- 2.000 €
1.12.02–13.12.02	+ 1.000 €
14.12.02–1.1.03	+ 2.000 €
2.1.03–11.2.03	+ 6.000 €
12.2.03–31.12.03	+ 24.000 €

► **Lösung:**

Die rechtliche Existenz einer GmbH beginnt mit der Eintragung in das Handelsregister (§ 10 GmbHG). Diesem zivilrechtlichen Entstehungszeitpunkt geht eine in mehreren Stufen verlaufende Gründungsphase voraus (§ 11 GmbHG).

- Durch Vereinbarung der zukünftigen Gesellschafter über die Gründung der GmbH entstand die sog. Vorgründungsgesellschaft (VGG), deren Zweck somit die Gründung einer anderen Gesellschaft, nämlich der GmbH, ist. Die VGG stellt sowohl zivilrechtlich als auch steuerrechtlich eine GbR dar, soweit diese Gesellschaft ein in § 1 Abs. 2 HGB bezeichnetes Gewerbe betreibt, handelt es sich um eine oHG. Die VGG ist in keinem Fall mit der später entstehenden juristischen Person identisch. Sie gehört zu den Mitunternehmerschaften i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG und ist nicht körperschaftsteuerpflichtig (§ 3 Abs. 1 KStG).
- Infolge des Abschlusses des notariellen Gesellschaftsvertrages entsteht die GmbH i. Gründung als Vorgesellschaft (VG). Die VG ist die unmittelbare Vorstufe einer später in das Handelsregister (HR) eingetragenen GmbH.
- Die VG endet mit der Eintragung der Kapitalgesellschaft in das HR, da zu diesem Zeitpunkt die Kapitalgesellschaft als juristische Person entsteht.

Kommt es nicht zur Eintragung der VG in das HR, handelt es sich bei der VG um eine PersG („unechte VG“).

Somit ergibt sich folgende steuerliche Beurteilung:

5.7.02–11.10.02:

VGG, Personengesellschaft, die Einkünfte sind einheitlich und gesondert festzustellen und auf die Mitunternehmer H. Zwanzig und C. Zehn entsprechend den Vereinbarungen (evtl. somit 40:10 nach dem angestrebten Beteiligungsverhältnis bei der zu gründenden GmbH) zu verteilen (H 1.1 KStH „Vorgründungsgesellschaft“).

12.10.02–30.11.02:

Da die VG nicht ins HR eingetragen wurde, gehört die „unechte VG“ zu den Personengesellschaften, deren Einkünfte ebenfalls einheitlich und gesondert festzustellen und auf die Mitunternehmer zu verteilen sind (H 1.1 KStH „Unechte Vorgesellschaft“).

1.12.02–13.12.02:

weiterhin Personengesellschaft

14.12.02–1.1.03:

VGG zwischen H. Zwanzig, C. Zehn und F. Fünfzig, die Einkünfte dieser Personengesellschaft sind einheitlich und gesondert festzustellen und auf die o. a. Gesellschafter, die Mitunternehmer sind, zu verteilen (evtl. im Verhältnis 40:10:10).

2.1.03–11.2.03:

VG, die mit der später eingetragenen GmbH ein einheitliches Steuerrechtssubjekt i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG bildet (H 1.1 KStH „Beginn der Steuerpflicht“).

12.2.03–31.12.03:

Durch die Eintragung ins HR ist die GmbH zivilrechtlich entstanden (§ 11 Abs. 1 GmbHG). Sie unterliegt der KSt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG.

Die ZZ-Friseur-GmbH ist somit mit folgenden Einkünften KSt-pflichtig:

2.1.03–11.2.03:	+ 6.000 €
12.2.03–31.12.03:	+ 24.000 €
	<u>30.000 €</u>



5. Persönliche Steuerbefreiungen

5.1 Geltungsbereich

Die Befreiungsvorschriften des § 5 Abs. 1 KStG gelten nur für unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 KStG (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 KStG).

5.2 Regelungsinhalt des § 5 Abs. 1 KStG

Die uneingeschränkte persönliche Steuerbefreiung gilt nur für die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 2a KStG aufgeführten Unternehmen.

Die Vorschriften des § 5 Abs. 1 Nr. 3–24 KStG enthalten hingegen eingeschränkte sachliche Steuerbefreiungen, d. h., die Steuerfreiheit tritt nur dann ein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

III. EINKOMMENSERMITTLUNG

1. Allgemeines

1.1 Bemessungsgrundlage für die KSt

Bemessungsgrundlage für die KSt ist das „zu versteuernde Einkommen“; § 7 Abs. 1 KStG. „Zu versteuerndes Einkommen“ ist gem. § 7 Abs. 2 KStG das Einkommen i. S. v. § 8 Abs. 1 KStG, vermindert um die Freibeträge der § 24 und § 25 KStG. Diese Freibeträge sind wegen der dort genannten Voraussetzungen auf AGs und GmbHs jedoch regelmäßig nicht anwendbar.

Gem. § 8 Abs. 1 KStG erfolgt die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach den Vorschriften des EStG und KStG.



HINWEIS

R 8.1 Abs. 1 KStR enthält eine detaillierte Zusammenstellung der auf Körperschaften anwendbaren EStG-Vorschriften.

Im Folgenden wird lediglich auf die Einkommensermittlung bei Kapitalgesellschaften eingegangen. Die nach § 1a KStG optierenden Gesellschaften werden für die Einkommensermittlung wie Kapitalgesellschaften behandelt.

1.2 Fiktion des Gewerbebetriebs (§ 8 Abs. 2 KStG)

Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1–3 KStG, insbesondere bei Kapitalgesellschaften, sind alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln; § 8 Abs. 2 KStG.



HINWEIS

Unbeschränkt Steuerpflichtige i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4–6 KStG können dagegen Einkünfte aus sämtlichen Einkunftsarten i. S. d. EStG beziehen; R 8.1 Abs. 2 KStR.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Fiktion des Gewerbebetriebs § 8 Abs. 2 KStG – v10786

1.3 Veranlagungszeitraum

Veranlagungszeitraum ist grundsätzlich das Kalenderjahr (§ 7 Abs. 3 Satz 1 KStG).

Eine Ausnahme besteht für Gesellschaften, die sich in Liquidation befinden, hier ist der handelsrechtliche Abwicklungszeitraum Veranlagungszeitraum (§ 11 Abs. 1 Satz 1 KStG).

Die Besteuerungsgrundlagen (Gewinn und Einkommen) sind grundsätzlich für ein Kalenderjahr zu ermitteln (§ 7 Abs. 3 KStG).

1.4 Ermittlungszeitraum

Bei Kapitalgesellschaften, die nach § 6 HGB, § 238 HGB zur Buchführung verpflichtet sind, sind Gewinn und Einkommen stets für das Wirtschaftsjahr zu ermitteln (§ 7 Abs. 4 KStG). Wenn das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, müssen (für das abweichende Wirtschaftsjahr) ermittelte Gewinne/Einkommen für Veranlagungszwecke einem Kalenderjahr zugeordnet werden (denn Veranlagungszeitraum ist stets das Kalenderjahr).

Nach § 7 Abs. 4 Satz 2 KStG gilt der Gewinn (das Einkommen) eines abweichenden Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das (abweichende) Wirtschaftsjahr endet.

1.5 Schema zur Einkommensermittlung bei Kapitalgesellschaften

Schema zur Einkommensermittlung bei Kapitalgesellschaften (vereinfachte Darstellung)

Jahresüberschuss	
+	steuerrechtliche Korrekturen (§ 60 Abs. 2 EStDV)
=	Gewinn/Verlust lt. Steuerbilanz
+	verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG)
+	nicht abziehbare Aufwendungen nach EStG (§ 3c EStG, § 4 Abs. 5 EStG)
+	nicht abziehbare Aufwendungen nach KStG (§ 10 KStG)
+	nicht abziehbare Zinsaufwendungen (§ 8a KStG)
+	geleistete Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG)
+/-	Gewinnkorrekturen aus Beteiligungen an anderen Körperschaften (§ 8b KStG)
-	steuerfreie Erträge (lt. DBA)
-	Erstattung nicht abziehbarer Aufwendungen (§ 10 KStG – Umkehrschluss)
-	verdeckte Einlagen (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG)
=	Einkommen i. S. v. § 9 Abs. 2 KStG („Spendenbemessungsgrundlage“)
-	abziehbare Spenden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG)
-	Verlustabzug (§ 8 Abs. 1 KStG, § 10d EStG, § 8c KStG, § 8d KStG)
=	zu versteuerndes Einkommen



HINWEIS

Ein ausführliches Schema zur Einkommensermittlung finden Sie in R 7.1 KStR.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schema zur Einkommensermittlung KapGes – v10787



2. Ermittlung des Ausgangswerts für die Einkommensermittlung

2.1 Die Ausgangsgröße

Ausgangsgröße für die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ist bei Kapitalgesellschaften stets der Gewinn/Verlust lt. Steuerbilanz bzw. der nach § 60 Abs. 2 EStDV korrigierte Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag lt. Handelsbilanz (R 7.1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KStR).

2.2 Kapitalkonten

Während bei Einzelunternehmern ein Kapitalkonto und bei PersG für jeden Gesellschafter mindestens ein Kapitalkonto geführt wird, haben Kapitalgesellschaften nur ein einheitliches Kapital, das jedoch auf verschiedene Unterkonten aufgeteilt ist.

§ 266 Abs. 3 HGB schreibt folgende **Gliederung des Eigenkapitals** vor:

1. Gezeichnetes Kapital
2. Kapitalrücklage
3. Gewinnrücklagen
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Wird die Bilanz unter Berücksichtigung der **vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses** aufgestellt, tritt an die Stelle der Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ und „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ der Posten „**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**“. Vorhandene Gewinn- oder Verlustvorträge sind in den Posten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ einzubeziehen und außerdem in der Bilanz oder im Anhang gesondert anzugeben (§ 268 Abs. 1 HGB).



STOLPERSTEIN

Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht und übersteigt die Summe der Passivposten die Summe der Aktivposten, ist dieser Fehlbetrag am Schluss der Aktivseite der Bilanz gesondert unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen (§ 268 Abs. 3 HGB).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kapitalkonten – v10789

2.2.1 Gezeichnetes Kapital

Das Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft gegenüber den Gläubigern beschränkt ist, stellt das gezeichnete Kapital dar (§ 272 Abs. 1 Satz 1 HGB).

2.2.2 Kapitalrücklagen

Hierzu gehört insbesondere das bei der Ausgabe von jungen (= neuen) Aktien erzielte Agio, d. h. der Betrag, um den die Einlage des Gesellschafters bei der Kapitalerhöhung den Nennwert der jungen Aktien übersteigt (vgl. § 9 Abs. 2 AktG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kapitalrücklagen – v10788

2.2.3 Gewinnrücklagen

Als Gewinnrücklagen dürfen nur Beträge ausgewiesen werden, die im laufenden oder in einem früheren Geschäftsjahr **aus dem jeweiligen Jahresergebnis** gebildet wurden (§ 272 Abs. 3 Satz 1 HGB).

Für die **Bildung von Gewinnrücklagen** bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. In der Bilanz wird der **ungekürzte Jahresüberschuss** ausgewiesen. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet die Gesellschafterversammlung (vgl. § 46 Nr. 1 GmbHG).

Der Jahresüberschuss kann durch

- Ausschüttung an die Gesellschafter (Dividende) und/oder
- Einstellung in eine Rücklage und/oder
- Vortrag auf neue Rechnung

verwendet werden.

Das **Konto Gewinnvortrag** ist folglich ein **Bestandskonto**, da der Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen wird.

2. Die Bilanz wird unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Die Einbeziehung eines Gewinnvortrags sowie die Bildung oder Auflösung von Rücklagen erfolgen **im Rahmen der Aufstellung der Bilanz** durch die jeweils maßgebenden Organe (Vorstand bzw. Geschäftsführung).

Diese Geschäftsvorfälle sind **noch im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchen** und gehören daher zu den Geschäftsvorfällen des laufenden Jahres (§ 270 Abs. 1 HGB). Die erforderlichen Buchungen führen zu einer Erhöhung bzw. Verminderung des **Bilanzgewinns**.

Soweit der Jahresüberschuss zulässigerweise **vor Aufstellung der Bilanz** in Gewinnrücklagen eingestellt wurde, ist er von der Ausschüttung an die Gesellschafter bzw. Aktionäre ausgeschlossen, da diese in diesen Fällen nur Anspruch auf den Bilanzgewinn haben (§ 29 Abs. 1 Satz 2 GmbHG, § 58 Abs. 4 AktG).

Aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Bilanzgewinn/Bilanzverlust kann man durch folgende

Rückrechnung den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermitteln:

Bilanzgewinn/Bilanzverlust lt. Handelsbilanz

- + Einstellung in Gewinn- oder Kapitalrücklagen
- Entnahmen aus Gewinn- oder Kapitalrücklagen
- + Verlustvortrag aus dem Vorjahr
- Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

= **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lt. Handelsbilanz**

► **Beispiel:**

Eine unbeschränkt steuerpflichtige GmbH hat in ihrer Handelsbilanz 02 einen Bilanzgewinn von 200.000 € ausgewiesen. Hierin ist ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr mit 30.000 € enthalten. Weiterhin ergibt sich aus der Bilanz, dass aus dem Ergebnis des Jahres 02 ein Betrag von 20.000 € bei Bilanzaufstellung in die Rücklagen eingestellt wurde.

Wie hoch ist der Jahresüberschuss als Ausgangsgröße für die Einkommensermittlung?



► **Lösung:**

Der in der Handelsbilanz ausgewiesene Bilanzgewinn von 200.000 € ist um den Gewinnvortrag des Vorjahres mit 30.000 € zu vermindern und um den in die Gewinnrücklage eingestellten Betrag von 20.000 € zu erhöhen.

Der Jahresüberschuss ermittelt sich wie folgt:

Bilanzgewinn 02	200.000 €
abzüglich Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	- 30.000 €
zuzüglich Rücklagenzuführung aus dem laufenden Jahr	+ 20.000 €
Jahresüberschuss	<u>190.000 €</u>

Dieser handelsrechtliche Jahresüberschuss ist an die steuerrechtlichen Vorschriften anzupassen, die bei der Erstellung der Handelsbilanz nicht beachtet worden sind (§ 60 Abs. 2 EStDV).

Der sich aufgrund dieser Korrekturen ergebende Steuerbilanzgewinn ist anschließend entsprechend den Vorschriften zur Einkommensermittlung (§ 8, § 9 und § 10 KStG) zu berichtigen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bilanzgewinn und Jahresüberschuss – v10790

2.2.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Gewinne früherer WJ, die bisher weder ausgeschüttet wurden noch den Rücklagen zugeführt wurden, bezeichnet man als Gewinnvortrag. Ein Gewinnvortrag entsteht z. B. dadurch, dass nur „runde“ Beträge für Ausschüttungen oder zur Zuweisung zu den Rücklagen verwendet werden.

Ein Ausweis in der Bilanz erfolgt nicht, wenn dort der Bilanzgewinn ausgewiesen wird (§ 268 Abs. 1 HGB). In diesen Fällen ergibt sich der Betrag entweder aus der „verlängerten Gewinn- und Verlustrechnung“ oder aus dem Anhang zur Bilanz.



PRÜFUNGSTIPP

Bevor auf die außerbilanziellen Hinzu- und Abrechnungen (= Korrekturen außerhalb der Bilanz) eingegangen wird, sollte zunächst zur Ausgangsgröße für die Einkommensermittlung (Gewinn/Verlust lt. Steuerbilanz) Stellung genommen bzw. diese ermittelt werden. An dieser Stelle muss genau gelesen werden, welche Rechengröße im Sachverhalt angegeben ist.

Im Rahmen der Bearbeitung der einzelnen Sachverhalte kann es vorkommen, dass der Steuerpflichtige die Aufwendungen/Erträge usw. falsch erfasst hat. Insoweit wäre dann der vorläufige Jahresüberschuss zu korrigieren – also eine Korrektur innerhalb der Bilanz vorzunehmen.

Achten Sie stets darauf zu erläutern, ob es sich um eine Korrektur innerhalb der Bilanz oder außerhalb der Bilanz handelt.

3. Außerbilanzielle Hinzu- bzw. Abrechnungen

3.1 EStG-Vorschriften

Nach § 8 Abs. 1 KStG erfolgt die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach den Vorschriften des EStG und KStG. Folglich sind auch die außerbilanziellen Hinzu- und Abrechnungsvorschriften des EStG, wie z. B. § 4 Abs. 5 und 5b EStG bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens der Kapitalgesellschaften zu beachten.

**HINWEIS**

R 8.1 Abs. 1 KStR enthält eine detaillierte Zusammenstellung der auf die Kapitalgesellschaften anwendbaren EStG-Vorschriften.

3.2 KStG-Vorschriften

3.2.1 Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter, § 8 Abs. 3 KStG

Offene und verdeckte Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter dürfen das Einkommen der Gesellschaft nicht mindern, da insoweit eine Einkommensverwendung vorliegt. Wurden diese erfolgswirksam erfasst, ist eine außerbilanzielle Hinzurechnung vorzunehmen.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Gewinnausschüttung – v10735

3.2.2 Einlagen der Gesellschafter, § 8 Abs. 3 KStG

Offene und verdeckte Einlagen der Gesellschafter erhöhen das Einkommen der Gesellschaft nicht, da es sich dabei nicht um erwirtschafteten Gewinn aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft handelt, sondern um einen erfolgsneutralen Vorgang auf der Vermögensebene. Wurde eine Einlage erfolgswirksam erfasst, ist eine außerbilanzielle Abrechnung vorzunehmen.

3.2.3 Ausgaben für steuerbegünstigte Zwecke, § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG

§ 10b EStG ist für den Bereich der KSt nicht anwendbar. Diese Vorschrift wird durch § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG ersetzt.

Der Abzug der Spenden erfolgt auf der Rechenstufe zwischen der Summe der Einkünfte und dem Gesamtbetrag der Einkünfte (siehe R 7.1 KStR). So ist sichergestellt, dass die abziehbaren Spenden bei der Ermittlung des Verlustvor- bzw. -rücktrags berücksichtigt werden.

3.2.3.1 Begünstigte Zwecke

Begünstigt sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG Ausgaben zur

- Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser und wissenschaftlicher Zwecke
- Förderung der als besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke.

3.2.3.2 Spendenhöchstbeträge

Abziehbare Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i. S. d. § 52–§ 54 AO an eine inländische juristische Person dÖR oder an eine inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse können insgesamt bis zu 20 % des Einkommens oder 4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter abgezogen werden.



HINWEIS

Nicht abziehbar sind insbesondere Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die

- *den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 AO),*
 - *kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen oder*
 - *die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 AO)*
- fördern, § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 8 KStG.*

Wird der Höchstbetrag überschritten, so ist der übersteigende Betrag im Rahmen der Höchstbeträge in den folgenden Veranlagungszeiträumen abzuziehen, § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 9 KStG. § 10d Abs. 4 EStG gilt hierfür entsprechend, d. h., es erfolgt eine gesonderte Feststellung der vortragsfähigen Spendenbeträge.

Als Einkommen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG gilt das Einkommen vor Abzug sämtlicher Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG).

▶ Beispiel:

Die Firma Neun GmbH hat im VZ 02 folgende Spenden getätigt:

a) für kirchliche Zwecke	2.000 €
b) an die A-Partei	4.000 €
c) für wissenschaftliche Zwecke	12.000 €

Die Beträge wurden als Betriebsausgaben gebucht. Nach Abzug der o. a. Spenden als Betriebsausgaben hat die GmbH ein Einkommen i. H. v. 28.000 € erzielt.

Erforderliche Spendenbescheinigungen liegen so weit als möglich vor.

▶ Lösung:

Die geleisteten Spenden für kirchliche und wissenschaftliche Zwecke sind, da die formellen Voraussetzungen erfüllt sind, bei der Einkommensermittlung zu berücksichtigen.

Als Einkommen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG gilt das Einkommen vor Abzug sämtlicher Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG) und ermittelt sich daher wie folgt:

„Einkommen“	28.000 €
+ sämtliche Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG)	18.000 €
Einkommen i. S. d. § 9 Abs. 2 KStG	<u>46.000 €</u>
Spenden für wissenschaftliche und kirchliche Zwecke	14.000 €
Höchstbetrag 20 % von 46.000 €	9.200 €
Summe der nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 abziehbaren Spenden	<u>9.200 €</u>
Einkommen i. S. d. § 7 Abs. 1 KStG	<u>36.800 €</u>

Wenn sich bei Inanspruchnahme der BMG von 4 % der Umsätze und der aufgewendeten Löhne und Gehälter ein höherer Abzug als 9.200 € ergibt, ist dieser anzusetzen.

Spenden für politische Parteien können nicht abgezogen werden (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 6 EStG). Die Steuerermäßigung des § 34g EStG für politische Spenden ist bei der KSt nicht anwendbar.

▶ Beispiel:

Die A-GmbH hat folgende Spenden in der Buchführung als Aufwand berücksichtigt:

▪ <i>Spende an eine politische Partei:</i>	1.000 €
▪ <i>Spenden für steuerbegünstigte Zwecke:</i>	25.000 €
<i>Der (vorläufige) Jahresüberschuss beträgt</i>	74.000 €

Die Summe aus Umsätzen, Löhnen und Gehältern beträgt 4.000.000 €.

► **Lösung:**

Berechnung des Spendenabzugs:

<i>Jahresüberschuss (vorläufig):</i>	<i>74.000 €</i>
+ <i>Spende an politische Partei (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 6 EStG)</i>	<i>1.000 €</i>
+ <i>Spende für steuerbegünstigte Zwecke (§ 9 Abs. 2 KStG)</i>	<i>25.000 €</i>
= <i>Einkommen i. S. d. § 9 Abs. 2 Satz 1 KStG</i>	<i>100.000 €</i>
- <i>Spendenabzug (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG):</i>	
<i>25.000, max. 20 % v. 100.000 €</i>	<i>20.000 €</i>
= <i>zu versteuerndes Einkommen</i>	<i>80.000 €</i>

Die Berechnung des Spendenabzugs nach Umsätzen, Löhnen und Gehältern führt nicht zu einem höheren Spendenabzug (4 ‰ von 4.000.000 € = 16.000 €).

Hätte die Summe aus Umsätzen, Löhnen und Gehältern bspw. 6.000.000 € betragen, so hätte sich auf diesem Weg ein höherer Spendenabzug ergeben (4 ‰ von 6.000.000 € = 24.000 €).

Der nichtabzugsfähige Betrag von 5.000 € ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 9 KStG in die Folgejahre vorzutragen.

Spenden an politische Parteien können nicht abgezogen werden (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 6 EStG). Die Steuerermäßigung des § 34g EStG für politische Spenden ist bei der KSt nicht anwendbar.

3.2.4 Nicht abziehbare Aufwendungen, § 10 KStG

3.2.4.1 Aufwendungen für Satzungszwecke, § 10 Nr. 1 KStG

Von § 10 Nr. 1 KStG sind vor allem Stiftungen, andere Zweckvermögen und Vereine betroffen. Bei Vereinen werden die zur Erfüllung des Vereinszwecks (Satzungszwecks) erforderlichen Mittel weitgehend durch Mitgliedsbeiträge aufgebracht, die gem. § 8 Abs. 5 KStG steuerfrei sind. Deshalb dürfen die damit getätigten Ausgaben i. S. d. § 10 Nr. 1 KStG nicht abgezogen werden. Dienen die Aufwendungen zur Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke gleichzeitig auch der Einkünfteerzielung, liegen abzugsfähige Betriebsausgaben oder Werbungskosten vor.

Der Spendenabzug ist vom Abzugsverbot ausgenommen, auch wenn damit satzungsmäßige Zwecke verfolgt werden (§ 10 Nr. 1 Satz 2 KStG).

3.2.4.2 Steuern und steuerliche Nebenleistungen, § 10 Nr. 2 KStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnung § 10 Nr. 2 KStG – v10737

Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern

Hierzu gehören

- die KSt und
 - die einbehaltene KapErSt für die von der Körperschaft bezogenen Kapitalerträge, die dem Steuerabzug unterliegen
- sowie**
- der SolZ zur KSt (bzw. zur KapErSt), H 10.1 KStH „Nichtabziehbare Steuern“.

Diese Steuern sind Betriebsausgaben. Ihre Nichtabziehbarkeit folgt ausschließlich aus § 10 Nr. 2 KStG.



► **Beispiel:**

Die Eins GmbH hat im VZ 02 KSt-Vorauszahlungen i. H. v. 10.000 € und SolZ-VZ i. H. v. 550 € geleistet und als Betriebsausgabe gebucht. Aus der vorliegenden Bilanz zum 31.12.02 ergibt sich, dass die GmbH eine Nachzahlung an KSt i. H. v. 2.000 € sowie an SolZ i. H. v. 110 € zu leisten hat.

Der Nachzahlungsbetrag wurde bei der Bilanzaufstellung wie folgt gebucht:

Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.110 € an Steuerrückstellungen 2.110 €.

► **Lösung:**

Die von der GmbH für den VZ 02 insgesamt zu leistende KSt i. H. v. 12.000 € sowie der SolZ i. H. v. 660 € (Vorauszahlungen und Abschlusszahlung) wurden bei der Gewinnermittlung zutreffend als Betriebsausgabe gebucht.

Der Betrag i. H. v. 12.660 € ist bei der Einkommensermittlung (= außerhalb der Bilanz) dem Gewinn hinzuzurechnen (§ 10 Nr. 2 KStG).

Umsatzsteuer für Entnahmen und verdeckte Gewinnausschüttungen

Die Entnahme eines Gegenstandes durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen für Zwecke, die außerhalb seines Unternehmens liegen, ist einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt (§ 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG).

Die Verwendung eines zum Unternehmen gehörenden Gegenstandes, der zum vollen oder teilweisen VorSt-Abzug berechtigt hat, durch den Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals wird einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellt (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG).

Nach § 15 Abs. 1a UStG sind Vorsteuerbeträge, die auf Aufwendungen entfallen, für die das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4 und 7 sowie Abs. 7 EStG fallen, nicht abziehbar (Ausnahme: 30%iger Anteil der nicht abziehbaren Bewirtungskosten).

► **Beispiel:**

Die Elf GmbH hat 10 Geschäftsfreunden anlässlich des Weihnachtsfestes 02 je eine Flasche Champagner, Einkaufspreis 100 € zzgl. 19 % korrekt ausgewiesener USt, geschenkt und diese Aufwendungen i. H. d. Nettobetrags als Betriebsausgabe gebucht und den VorSt-Abzug vorgenommen.

► **Lösung:**

Die Aufwendungen für die Geschenke i. H. v. 1.000 € sind nicht als BA abziehbar, da die Anschaffungskosten der Geschenke je Empfänger 50 € übersteigen (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG). Die außerbilanzielle Einkommenserhöhung beträgt somit 1.000 €.

Die in der Rechnung des Lieferanten ausgewiesene USt ist nicht als VorSt abziehbar (§ 15 Abs. 1a UStG). Damit erhöht sich die USt-Schuld zum 31.12.02 um 190 €. Sie ist per 31.12.02 zu passivieren (§ 246 Abs. 1 HGB, § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Die nichtabziehbare VorSt führt damit zu einer Minderung des Jahresüberschusses. Im Rahmen der Einkommensermittlung (= außerhalb der Gewinnermittlung) ist die nicht abziehbare VorSt gem. § 10 Nr. 2 KStG dem Einkommen hinzuzurechnen.

Steuerliche Nebenleistungen

U. a. sind folgende auf die Steuern vom Einkommen, sonstige Personensteuern und die Umsatzsteuer für fiktive Lieferungen und fiktive sonstige Leistungen entfallenden Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO) nicht abziehbar (R 10.1 Abs. 2 KStR):

- Säumniszuschläge (§ 240 AO),
- Verspätungszuschläge (§ 152 AO),
- Zwangsgelder (§ 329 AO),

- Hinterziehungszinsen gem. § 235 AO (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8a EStG) sowie die
- Kosten der Zwangsvollstreckung (§§ 337 ff. AO).

► **Beispiel:**

Wegen verspäteter Abgabe der KSt-Erklärung 01 hat das zuständige Finanzamt in 03 gegen die Drei GmbH einen Verspätungszuschlag i. H. v. 500 € festgesetzt. Bei der Zahlung buchte die GmbH diesen Betrag als laufende Kosten.

► **Lösung:**

Bei dem Verspätungszuschlag handelt es sich um eine Nebenleistung zur KSt. Der Betrag darf damit, wie auch die KSt, bei der Einkommensermittlung 03 nicht mindernd berücksichtigt werden (§ 10 Nr. 2 KStG).

► **Beispiel:**

Wie vorangegangenes Beispiel, jedoch wurde der Verspätungszuschlag wegen verspäteter Abgabe der Umsatzsteuererklärung 01 festgesetzt.

► **Lösung:**

Da die USt weder zu den Steuern vom Einkommen noch zu den sonstigen Personensteuern gehört, ist der vom Finanzamt festgesetzte Verspätungszuschlag auch im Rahmen der Einkommensermittlung mindernd zu berücksichtigen.



PRÜFUNGSTIPP

Von den insgesamt in § 10 Nr. 1–4 KStG genannten Abzugsverboten ist § 10 Nr. 2 KStG für Klausuren die wichtigste und am häufigsten anzuwendende Vorschrift. Lesen Sie daher ergänzend R 10 Abs. 1 KStR und H 10.1 KStH.

3.2.4.3 Geldstrafen und ähnliche Rechtsnachteile (§ 10 Nr. 3 KStG)

Das Abzugsverbot betrifft (siehe auch R 10.2 KStR)

- Geldstrafen
- sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit diese nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen.
- damit zusammenhängende Aufwendungen.

Nach deutschem Strafrecht können gegenüber juristischen Personen keine Geldstrafen, Auflagen oder Weisungen verhängt werden. § 10 Nr. 3 KStG hat daher nur hinsichtlich der von einem ausländischen Gericht verhängten Geldstrafen Bedeutung (R 10.2 Satz 2 KStR).

Soweit die von einem ausländischen Gericht festgesetzten Geldstrafen den wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung widersprechen, greift das Abzugsverbot des § 10 Nr. 3 KStG nicht ein, d. h., derartige Strafen sind abziehbar.

Von deutschen Gerichten oder Behörden oder von Organen der EU festgesetzte **Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen** gehören zu den BA. Sie dürfen jedoch nach § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. **§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG** nicht abgezogen werden.

3.2.4.4 Aufsichtsratsvergütungen, § 10 Nr. 4 KStG

Nach § 10 Nr. 4 KStG sind Aufsichtsratsvergütungen und ähnliche Vergütungen für die Überwachung der Geschäftsleitung nur zur Hälfte nichtabziehbare Aufwendungen.

In § 10 Nr. 4 KStG ist eine beispielhafte (d. h. nicht abschließende) Aufzählung des maßgeblichen Personenkreises bzw. der maßgeblichen Gremien enthalten.



Unter das hälftige Abzugsverbot fallen alle Vergütungen, die an eine mit der Überwachung der Geschäftsführung beauftragte Person gezahlt werden, wobei der Begriff der Überwachung weit auszulegen ist (R 10.3 Abs. 3 Satz 1 KStR). Unter das teilweise Abzugsverbot fällt daher jede Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds, die innerhalb des möglichen Rahmens der ihm übertragenen Aufgaben liegt.

Überwachungsorgane i. S. d. § 10 Nr. 4 KStG sind auch solche Einrichtungen, die eine Zwischenstellung zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat einnehmen, aber überwiegend eine überwachende Funktion ausüben (z. B. Beirat).

Zu den **Vergütungen** gehören:

- Tage-, Sitzungs- und Reisegelder sowie sonstige Aufwandsentschädigungen.

Zu den **Vergütungen** gehören nicht:

- die dem einzelnen Aufsichtsratsmitglied aus der Wahrnehmung seiner Tätigkeit erwachsenen tatsächlichen Aufwendungen, soweit ihm dieser Aufwand gesondert erstattet wird (R 10.3 KStR).

Unterliegt die Aufsichtsratsvergütung der **Umsatzsteuer** und nimmt die Kapitalgesellschaft den **VorSt-Abzug** in Anspruch, so ist nur die Hälfte des Nettobetrages hinzuzurechnen (R 10.3 Abs. 2 KStR). Ist die Kapitalgesellschaft nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, so ist die Hälfte des Gesamtbetrags der Aufsichtsratsvergütung (einschließlich der USt) hinzuzurechnen.

► **Beispiel:**

Bei der Acht AG ist ein Aufsichtsrat (AR) bestellt. Für ihre Tätigkeit im WJ 02 haben die Mitglieder des AR Anspruch auf Vergütungen i. H. v. 60.000 € zuzüglich 19 % korrekt gesondert ausgewiesener USt, die i. H. d. Nettobetrag von der AG zu Lasten des Gewinns gebucht wurden.

Die AG ist in voller Höhe zum VorSt-Abzug berechtigt und hat aus den vorliegenden Rechnungen der AR-Mitglieder den VorSt-Abzug vorgenommen.

Daneben erhalten AR-Mitglieder die nachgewiesenen Reisekosten erstattet. Den in 02 gezahlten Betrag von 8.200 € hat die AG ebenfalls gewinnmindernd gebucht.

► **Lösung:**

Aufsichtsratsvergütungen sind alle Leistungen, die von der AG als Entgelt für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden. Nicht hierzu gehört die vom Aufsichtsrat in Rechnung gestellte USt, da sie als VorSt abziehbar ist (R 10.3 Abs. 2 KStR).

Da bei der Erstattung von Reisekosten ausschließlich die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Aufwendungen erstattet werden, liegt insoweit kein nach § 10 Nr. 4 KStG hinzuzurechnender Betrag vor (R 10.3 Abs. 1 Satz 3 KStR).

Sowohl die AR-Vergütungen als auch die gezahlten Reisekosten wurden innerhalb der Gewinnermittlung zutreffend als BA gebucht (§ 4 Abs. 4 EStG).

Bei der Einkommensermittlung sind 50 % des Nettobetrag der gezahlten Aufsichtsratsvergütungen, d. h. 30.000 €, außerhalb der Gewinnermittlung hinzuzurechnen (§ 10 Nr. 4 KStG).

3.3 Steuerfreie Vermögensmehrungen

Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens bleiben Einnahmen, die unter eine sachliche Steuerbefreiung fallen, außer Ansatz. In Betracht kommen insbesondere Einnahmen nach § 8b KStG oder § 3 EStG.

4. Verlustabzug

Das KStG enthält keine eigenständige Vorschrift über den Verlustabzug bei Körperschaften. Für Körperschaften gilt daher über § 8 Abs. 1 KStG die Vorschrift des § 10d EStG über den Verlustrücktrag und den Verlustvortrag.

Wie bei der ESt ist auch bei der KSt zwischen dem horizontalen und dem vertikalen Verlustausgleich zu unterscheiden.



HINWEIS

Da Kapitalgesellschaften nur Einkünfte aus Gewerbebetrieb beziehen, kann der vertikale Verlustausgleich nicht zur Anwendung kommen.

Für den Verlustausgleich gilt, dass ihn nur diejenige Körperschaft vornehmen kann, die ihn in ihrer Person erlitten hat. Die Übertragung auf Dritte ist nicht möglich. Dies gilt auch für den Fall der Gesamtrechtsnachfolge.



HINWEIS

Bei einer schädlichen Anteilsübertragung können bislang nicht genutzte Verluste der Körperschaft vollständig untergehen, § 8c und § 8d KStG. Auf diese Regelungen wird in einem späteren Lehrbrief ausführlich eingegangen.

IV. STEUERSATZ

Nach § 23 Abs. 1 KStG beträgt der Steuersatz für alle Körperschaften einheitlich 15 % (unabhängig davon, ob der Gewinn ausgeschüttet oder einbehalten wird).

Zur festgesetzten Körperschaftsteuer wird ein SolZ i. H. v. 5,5 % erhoben (§ 1 SolZG, § 4 SolZG). BMG für den SolZ ist die festgesetzte KSt (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 SolZG).

► Beispiel:

Die A-GmbH hat einen (vorläufigen) Jahresüberschuss von 66.000 € ermittelt.

Die GmbH hat dabei u. a. folgende Beträge erfolgswirksam gebucht:

■ KSt-Vorauszahlungen	10.000 €
■ SolZ-Vorauszahlungen	550 €
■ Säumniszuschlag zur KSt	100 €
■ Vergütung an Beirat (für Überwachung der Geschäftsleitung)	3.000 €
■ Gewerbesteuererstattung für das Vorjahr	2.150 €
■ Nicht abziehbare Betriebsausgaben i. S. v. § 4 Abs. 5 EStG	15.000 €
■ Spende an politische Partei	4.000 €
■ Spende für steuerbegünstigte Zwecke	25.000 €

Ermitteln Sie das zvE, die tarifliche KSt, die KSt-Rückstellung, die SolZ-Rückstellung und den endgültigen Jahresüberschuss.

Welche Auswirkung hat die Bildung der KSt- und SolZ-Rückstellung auf die Höhe des zvE?



► **Lösung:**

Jahresüberschuss (vorläufig)	66.000 €
+ KSt-Vorauszahlungen (§ 10 Nr. 2 KStG)	10.000 €
+ SolZ-Vorauszahlungen (§ 10 Nr. 2 KStG)	550 €
+ Säumniszuschlag zur KSt (§ 10 Nr. 2 KStG)	100 €
+ Vergütung Beirat (§ 10 Nr. 4 KStG), 50 % von 3.000 €	1.500 €
- Gewerbesteuererstattung für das Vorjahr (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 5b EStG)	2.150 €
+ Nicht abziehbare Betriebsausgaben (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 5 EStG)	15.000 €
+ Spende an politische Partei (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 6 EStG)	4.000 €
+ Spende für steuerbegünstigte Zwecke (§ 9 Abs. 2 KStG)	25.000 €
= Einkommen i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG (§ 9 Abs. 2 KStG)	<u>120.000 €</u>
- Spenden i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG:	25.000 €
höchstens abziehbar: 20 % von 120.000 €	24.000 €
= zu versteuerndes Einkommen	<u>96.000 €</u>
=> tarifliche KSt (§ 23 Abs. 1 KStG) mit 15 %	14.400 €
- KSt-Vorauszahlungen (§ 31 Abs. 1 KStG, § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG)	10.000 €
= KSt-Rückstellung	<u>4.400 €</u>

SolZ:

5,5 % von 14.400 € (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 SolZG, § 4 SolZG)	792 €
- SolZ-Vorauszahlung (§ 1 Abs. 2 SolZG, § 31 Abs. 1 KStG, § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG)	550 €
= SolZ-Rückstellung	<u>242 €</u>

Endgültiger Jahresüberschuss:

Vorläufiger Jahresüberschuss	66.000 €
- KSt-Rückstellung	4.400 €
- SolZ-Rückstellung	242 €
= endgültiger Jahresüberschuss	<u>61.358 €</u>

Rückstellungsbeträge von 4.400 € bzw. 242 € bei der Einkommensermittlung gem. § 10 Nr. 2 KStG wieder hinzugerechnet werden müssen.

Die den Höchstbetrag überschreitenden Spenden i. H. v. 1.000 € sind in den nächsten VZ vorzutragen, § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 9 KStG.

V. AUFBAU UND GLIEDERUNG DER LÖSUNG EINER AUFGABE AUS DER KÖRPERSCHAFTSTEUER BEI CAPITALGESELLSCHAFTEN

I.	Steuerpflicht	§ 1 Abs. 1 KStG
II.	Besteuerungsgrundlagen	
1.	Bemessungsgrundlage, Besteuerungszeitraum, WJ	§ 7 Abs. 1–4, § 8 Abs. 1 KStG
2.	Einkunftsart	§ 8 Abs. 2 KStG
3.	Ausgangsbetrag für die Einkommensermittlung	§ 266, § 268, § 270 HGB
4.	Anpassung der HBil an die StBil	§ 60 Abs. 2 EStDV
5.	Außerbilanzielle Hinzurechnungen z. B. nichtabziehbare Betriebsausgaben (u. a. GewSt) nicht abziehbare Aufwendungen nichtabziehbare Steuern (z. B. KSt, SolZ) USt auf den Lieferungen oder sonstigen Leistungen gleichgestellten Vorgängen bzw. auf nichtabziehbare BA entfallende Vorsteuern KapErSt/SolZ auf vereinnahmte Kapitalerträge Geldstrafen und sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art 50 % der Aufsichtsratsvergütungen verdeckte Gewinnausschüttungen sämtliche als Aufwand abgesetzten Spenden	§ 4 Abs. 5–7 EStG § 3c EStG, § 4h EStG, § 8b Abs. 3 und 5 KStG § 10 Nr. 2 KStG § 10 Nr. 2 KStG § 10 Nr. 2 KStG § 10 Nr. 3 KStG § 10 Nr. 4 KStG § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG § 9 Abs. 2 Satz 1 KStG
6.	Außerbilanzmäßige Abrechnungen, z. B. steuerfreie Einnahmen im Inland nicht steuerpflichtige Einnahmen verdeckte Einlagen	§ 3 EStG, § 8b KStG DBA § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG
7.	Spenden (abziehbar i. R. der Höchstbeträge)	§ 9 Abs. 1 KStG
8.	zu versteuerndes Einkommen	§ 7 Abs. 1 KStG
III.	Körperschaftsteuer und Steuersatz	§ 23 Abs. 1 KStG
IV.	Ermittlung der endgültigen KSt-Schuld	
	Berechnung der festzusetzenden KSt: Steuersatz gem. § 23 Abs. 1 KStG - Steueranrechnungsbeträge (KapErSt) - anrechenbare ausländische Steuern = endgültige KSt	§ 31 Abs. 1 KStG § 26 KStG
V.	Berechnung der KSt-RSt für das laufende WJ	
	festgesetzte KSt - KSt-VZ = zu bildende RSt - bisher gebildete RSt = Änderungsbetrag = Auswirkung auf den JÜ/Bilanzgewinn Auswirkung auf das Einkommen (§ 10 Nr. 2 KStG)	
VI.	Gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen i. S. d. § 27 KStG	



VI. EXKURS: EINKOMMENSERMITTLUNG BEI KÖRPERSCHAFTEN

I. S. D. § 1 ABS. 1 NR. 4 UND 5 KStG

Körperschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG können Einkünfte aus sämtlichen Einkunftsarten beziehen (R 8.1 Abs. 2 KStR).

Bei den Überschusseinkünften ist daher der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten anzusetzen (§ 8, § 9, § 9a EStG). Daneben ist bei den Einkünften aus Kapitalvermögen die Vorschrift des § 20 Abs. 9 EStG zu beachten (R 8.1 Abs. 2 KStR).

► **Beispiel:**

Ein nicht steuerbefreiter Verein e. V. (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) erzielte in 01:

- a) Zinseinnahmen i. H. v. 15.699 €. Abzugssteuern wurden nicht einbehalten. Im Zusammenhang mit diesen Einnahmen sind Kosten von 40 € angefallen.
- b) Einnahmen aus der Vermietung eines bebauten Grundstückes i. H. v. 10.000 €. Die AfA beträgt 5.000 € bis zum Zeitpunkt der Veräußerung, weitere Hauskosten sind in 01 i. H. v. 5.500 € entstanden, wovon ein Betrag von 1.500 € erst in 02 bezahlt wurde.
- c) Der Verein veräußerte am 30.6.01 das o. a. Grundstück (Anschaffung vor 15 Jahren) für 200.000 €. Der Restwert des Gebäudes betrug zum Veräußerungszeitpunkt 160.000 €, die Anschaffungskosten des Grund und Bodens betrugen 20.000 €.

► **Lösung:**

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens des Vereins:

a) Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG)	15.699 €	
- Sparer-Pauschbetrag gem. § 20 Abs. 9 EStG (R 8.1 Abs. 2 KStR)		- 1.000 € 14.699 €
b) Einnahmen aus der Vermietung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG)	10.000 €	
- AfA (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG)		- 5.000 €
- Aufwendungen, soweit sie abgeflossen sind (§ 9 Abs. 1 EStG, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG)		- 4.000 € 1.000 €
c) Die Veräußerung des Grundstücks führt nicht zu Einkünften, da die Frist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG überschritten wurde.		
d) Gesamtbetrag der Einkünfte		<u>15.699 €</u>
abzüglich Freibetrag gem. § 24 KStG		<u>- 5.000 €</u>
zvE		<u>10.699 €</u>

VII. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 40 Minuten

SACHVERHALT

Die Vierzig GmbH hat nach dem Gesellschaftsvertrag vom 1.2.01 ihren Sitz in Mainz. Die Geschäftsleitung der Firma befindet sich in Coburg. In der von der Gesellschafterversammlung festgestellten Bilanz der GmbH für das WJ 05 ist ein Bilanzgewinn von 80.000 € ausgewiesen.

Die Gesellschafterversammlung hatte bezüglich des Bilanzgewinns 04 in 05 beschlossen, einen Teilbetrag von 45.000 € an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 22.000 € zu gleichen Teilen den Rücklagen und dem Gewinnvortrag zuzuführen.

Bezüglich des Bilanzgewinns 05 beschloss die Gesellschafterversammlung am 2.4.06, ihn in voller Höhe an die Gesellschafter auszuschütten.

Für die Aufstellung der Steuerbilanz wurden folgende zusätzliche Erläuterungen abgegeben:

1. Die GmbH hat mit Wirkung vom 1.4.05 für insgesamt 400.000 € ein Grundstück mit aufstehender Lagerhalle erworben. Von dem Gesamtkaufpreis entfallen 300.000 € auf die im Vorjahr fertiggestellte Lagerhalle.
In der HBil wurde der Gr+Bo mit 100.000 € und die Lagerhalle mit 297.750 € ausgewiesen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Halle eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (ND) von 100 Jahren hat.
2. Im Anlagevermögen der GmbH sind in 05 erworbene Aktien der Firma V-Handels AG bilanziert. Da der Kurswert der an der Börse gelisteten Aktien am Bilanzstichtag um 5 % niedriger als die AK war, wurde in der HBil der niedrigere Betrag von 95.000 € angesetzt. Der Kurs der Aktien erholte sich bereits Anfang 06 nachhaltig.
3. Bei einem Teil der am Bilanzstichtag vorhandenen und 05 erworbenen Warenbestände wurde der beizulegende Wert von insgesamt 70.000 € anstelle der Anschaffungskosten von 77.000 € bilanziert, obwohl erkennbar war, dass die Wiederbeschaffungskosten in Kürze wieder über die Anschaffungskosten ansteigen werden.
4. In 03 wurde eine Maschine für insgesamt 200.000 € angeschafft und in der HBil unter Berücksichtigung der steuerlichen Abschreibung bilanziert, wobei von einer betriebsgewöhnlichen ND von 10 Jahren ausgegangen wurde.
In 04 kam eine technisch erheblich verbesserte Maschine auf den Markt, wodurch die von der GmbH erworbene Maschine auf Dauer als technisch überholt anzusehen ist.
In der HBil zum 31.12.04 hat die GmbH daher diese Maschine mit dem beizulegenden Wert von 100.000 € angesetzt. In 05 hat die GmbH in der HBil eine planmäßige Abschreibung von 12.500 € vorgenommen, da die ursprüngliche ND der Maschine keine Änderung erfahren hat. Für steuerliche Zwecke wurde die handelsrechtliche Behandlung übernommen.
5. In der HBil ist eine – zutreffend ermittelte – KSt- und SolZ-Rückstellung i. H. v. 16.000 € ausgewiesen.
6. Die GmbH hat für 05 GewSt-Zahlungen i. H. v. 12.000 € geleistet und als BA gebucht. Gewinnmindernd gebucht wurde auch die Zuführung zur GewSt-Rückstellung i. H. v. 9.000 €.
7. Zur Finanzierung des unter 1. genannten Grundstücks hat die GmbH ein Darlehen i. H. v. 250.000 € aufgenommen, das in einem Betrag am 1.4.15 zurückzuzahlen ist. Das Darlehen wurde zu 95 % ausbezahlt, der Restbetrag wurde von der Bank vereinbarungsgemäß als Darlehensabgeld einbehalten.

In der Bilanz 05 sind neben der Darlehensverbindlichkeit von 250.000 € auch die am 31.12.05 noch rückständigen Zinsen für den Zeitraum 1.10.–31.12.05 i. H. v. 5.625 € ausgewiesen. Die Zinsen für den Zeitraum 1.4.–30.9.05 wurden termingerecht bezahlt und als BA verbucht.



AUFGABE

Nehmen Sie zu dem Sachverhalt kurz, aber erschöpfend unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen Stellung und ermitteln Sie den für die steuerliche Einkommensermittlung maßgebenden Ausgangsbetrag.

Gehen Sie davon aus, dass sowohl § 7g EStG als auch § 7 Abs. 2 EStG in keinem der genannten Wirtschaftsjahre zur Anwendung kommt.

Der Gewerbesteueraufwand für 05 ist der Höhe nach zutreffend.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 KSt 01 – v13096

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
Die Vierzig GmbH ist unbeschränkt steuerpflichtig, da sie ihren Sitz bzw. ihre Geschäftsleitung im Inland hat (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG). Die unbeschränkte KSt-Pflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte (§ 1 Abs. 2 KStG).	1	
Die KSt bemisst sich nach dem zVE (§ 7 Abs. 1 KStG). Die Grundlagen für die Festsetzung der KSt sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln (§ 7 Abs. 3 Satz 1 KStG). Da die GmbH aufgrund handelsrechtlicher Bestimmungen (§ 13 Abs. 3 GmbHG i. V. m. § 6 Abs. 1, § 238 HGB) zur Buchführung verpflichtet ist, ist der Gewinn nach dem WJ zu ermitteln, für das regelmäßig Abschlüsse gemacht werden (§ 7 Abs. 4 Satz 1 KStG).	1	
Was als Einkommen gilt und wie dieses zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des EStG und des KStG (§ 8 Abs. 1 KStG). Die GmbH erzielt als KapGes i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 8 Abs. 2 KStG).	1	
Ausgangsbetrag für die Besteuerung ist der Jahresüberschuss, der, da die Bilanz unter Berücksichtigung seiner teilweisen Verwendung aufgestellt wird, durch Rückrechnung aus dem Bilanzgewinn zu ermitteln ist (§ 268 Abs. 1 HGB).		
Bilanzgewinn 05 80.000 € hiervon ist der Gewinnvortrag aus dem WJ 04 abzuziehen, da dieser bereits versteuert wurde <u>- 11.000 €</u> Jahresüberschuss 05 lt. HBil <u>69.000 €</u>	1	
Für die Ermittlung des Jahresüberschusses ist es unbeachtlich, wie dieses Einkommen verwendet wird. Dies gilt auch für die Einkommensermittlung (§ 8 Abs. 3 KStG). Für die steuerliche Einkommensermittlung ist der handelsrechtliche Jahresüberschuss maßgebend, es sei denn, in Ausübung eines steuerlichen Wahlrechtes wird oder wurde ein anderer Ansatz gewählt (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Die Ausübung steuerlicher Wahlrechte löst bestimmte Aufzeichnungspflichten (§ 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG) aus. Die für die steuerliche Gewinnermittlung bestehenden Bewertungswahlrechte sind unabhängig von der Behandlung in der HBil.	1	

[illegible]

3.	Warenbestände Da die Warenbestände zum Umlaufvermögen gehören, sind sie in der HBil zwingend mit dem TW anzusetzen, da dieser unter den AK liegt. Unerheblich ist, dass der TW nach dem Bilanzstichtag wieder angestiegen ist (§ 253 Abs. 4 Satz 1 HGB). Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG besteht in der StBil keine Möglichkeit zum Ansatz des niedrigeren TW, da die Wertminderung nicht von Dauer ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Gewinnkorrekturen (ggü. der HBil) sind vorzunehmen i. H. v. + 7.000 €	1	
4.	Maschine Da der TW der in 03 angeschafften Maschine nachhaltig gesunken ist, bestand handelsrechtlich eine Verpflichtung zum Ansatz des niedrigeren TW (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB). Für die StBil besteht ein Wahlrecht zur Vornahme der TW-AfA (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG). Nach Vornahme einer TW-AfA (BMF-Schreiben 2.9.2016, BStBl. I 2016, S. 995, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12, Rz. 6) bemessen sich die weiteren AfA-Beträge nach dem Restwert unter Berücksichtigung der Rest-ND. Unter Berücksichtigung der Rest-ND von 8 Jahren errechnet sich somit die lineare AfA mit 12.500 €. Gewinnkorrekturen sind somit nicht vorzunehmen.	1 1	
5.	KSt- und SolZ-Rückstellung Die gebildete RSt ist weder dem Grunde noch der Höhe nach weder in der HBil noch in der StBil zu beanstanden. Die Vorschrift des § 10 Nr. 2 KStG berührt die Einkommensermittlung, nicht die Gewinnermittlung.	1	
6.	GewSt Die GewSt gehört zu den Betriebssteuern und ist daher eine BA i. S. d. § 4 Abs. 4 EStG. Sie ist jedoch gem. § 4 Abs. 5b EStG nicht abziehbar. Für die sich ergebende Abschlusszahlung ist in der H- und StBil eine Rückstellung auszuweisen (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, vgl. R 5.7 Abs. 1 EStR). Der in der Gewinnermittlung auszuweisende Aufwand (Vorauszahlungen, Zuführung zur Rückstellung) ist außerhalb der Gewinnermittlung, d. h. im Rahmen der Einkünfteermittlung, wieder hinzuzurechnen.	1	
7.	Darlehen Das aufgenommene Darlehen ist sowohl in der HBil als auch in der StBil mit den AK, die dem Rückzahlungsbetrag entsprechen, auszuweisen (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG). Insoweit ergeben sich keine Änderungen.	1	



Bei der Auszahlung des Darlehens wurde ein Disagio i. H. v. 12.500 € (250.000 € × 5 %) einbehalten. Für dieses Disagio besteht in der HBil ein Ansatzwahlrecht gem. § 250 Abs. 3 Satz 1 HGB. Hiervon hat die GmbH Gebrauch gemacht, denn in ihrer HBil ist dieses Disagio nicht als Aktivposten aufgeführt. In der StBil ist das Disagio als Rechnungsabgrenzungsposten auf die Laufzeit des Darlehens zu verteilen (§ 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG, H 6.10 EStH „Damnum“).		1	
Da das Darlehen in einem Betrag zurückzuzahlen ist, erfolgt eine gleichmäßige Auflösung des Disagios.			
Gesamtbetrag für 120 Monate - Anteil des Wj. 05 9 Monate Monate Ansatz als ARAP in der StBil Ansatz in der HBil Unterschied in Form der Erhöhung der Aktiva GA	12.500 € 938 € 11.562 € 0 € 11.562 € + 11.562 €	1	
Die am 31.12.05 bestehende Zinsverbindlichkeit wurde sowohl handels- als auch steuerrechtlich zutreffend passiviert. Die geleisteten Zinszahlungen wurden richtigerweise als BA angesetzt (§ 4 Abs. 4 EStG).		1	
Ermittlung des Ausgangsbetrags für die steuerliche Einkommensermittlung:			
handelsrechtlicher Jahresüberschuss + Korrekturen für steuerliche Zwecke Tz. 1 Tz. 2 Tz. 3 Tz. 7 steuerlicher Jahresüberschuss	69.000 € - 4.500 € + 5.000 € + 7.000 € + 11.562 € <u>88.062 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL		22	

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 40 Minuten

SACHVERHALT

Die Sand GmbH hat ihren Sitz in Bremen, wo sich auch die Geschäftsleitung befindet.

Die Bilanz der GmbH weist für das WJ 1.4.00–31.3.01 einen Bilanzgewinn von 58.842 € aus, über dessen Verwendung die Gesellschafterversammlung am 27.5.01 Folgendes beschlossen hat:

Gewinnausschüttung an die Gesellschafter	40.000 €
Zuführung zu den Gewinnrücklagen	10.000 €
Vortrag auf neue Rechnung	8.842 €

Die erforderlichen Buchungen hat die Buchhalterin der GmbH zutreffend vorgenommen.

Nach Auflösung von Gewinnrücklagen i. H. v. 20.000 € weist die GmbH zum 31.3.02 einen Bilanzgewinn i. H. v. 62.600 € aus, über dessen Verwendung die Gesellschafterversammlung am 22.5.02 beschlossen hat, ihn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

In den Betriebsausgaben des WJ 01/02 sind u. a. die geleisteten KSt-VZ i. H. v. 10.000 € sowie die SolZ-VZ i. H. v. 550 € sowie die GewSt mit 9.600 € enthalten.

Die GmbH hat am 31.5.01 und am 2.1.02 jeweils 1.200 € an die A-Partei gespendet und hierüber eine Bestätigung erhalten. Die Beträge wurden gewinnmindernd gebucht.

Daneben hat die GmbH im WJ 01/02 5.000 € auch für kirchliche Zwecke sowie 2.000 € für wissenschaftliche Zwecke gespendet. Diese Beträge wurden, nachdem die ordnungsgemäßen Spendenbescheinigungen eingegangen waren, als Betriebsausgaben gebucht.

AUFGABE

Nehmen Sie zu dem vorstehenden Sachverhalt kurz, aber erschöpfend unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen Stellung und ermitteln Sie das zVE 02 der Sand GmbH.

Gehen Sie davon aus, dass die in den Betriebsausgaben enthaltende GewSt zutreffend berechnet und gebucht wurde und deshalb hier keine Änderungen veranlasst sind.

Der Höchstbetrag des Spendenabzugs von 4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und der im KJ aufgewendeten Löhne und Gehälter kommt nicht zur Anwendung.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 KSt 01 – v13168

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Die Sand GmbH ist unbeschränkt steuerpflichtig, da sie ihren Sitz bzw. ihre Geschäftsleitung im Inland hat (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG). Die unbeschränkte KSt-Pflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte (§ 1 Abs. 2 KStG).	1	
Die KSt bemisst sich nach dem zvE (§ 7 Abs. 1 KStG). Die Grundlagen für die Festsetzung der KSt sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln (§ 7 Abs. 3 Satz 1 KStG).	1	
Da die GmbH aufgrund handelsrechtlicher Bestimmungen zur Buchführung verpflichtet ist, ist der Gewinn nach dem WJ zu ermitteln, für das regelmäßig Abschlüsse gemacht werden (§ 7 Abs. 4 Satz 1 KStG). Dies ist der Zeitraum 1.4.–31.3. eines jeden Jahres. Der Gewinn des WJ 01/02 gilt als im VZ 02 bezogen (§ 7 Abs. 4 Satz 2 KStG).	1	
ZvE ist das Einkommen i. S. d. § 8 Abs. 1 KStG (§ 7 Abs. 2 KStG). Die Freibeträge der § 24 und § 25 KStG finden bei KapGes, wozu die GmbH gehört, keine Anwendung.	1	
Was als Einkommen gilt und wie dieses zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des EStG und des KStG (§ 8 Abs. 1 KStG).	1	
Die GmbH erzielt, da sie nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG steuerpflichtig ist, ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 8 Abs. 2 KStG).	1	
Ausgangsbetrag für die Besteuerung ist der nach den Vorschriften des HGB ermittelte Jahresüberschuss, der, da die Bilanz unter Berücksichtigung seiner teilweisen Verwendung aufgestellt wird, durch Rückrechnung aus dem Bilanzgewinn zu ermitteln ist (§ 268 Abs. 1 HGB).	1	
Bilanzgewinn 01/02 62.600 € Hiervon ist der Gewinnvortrag des WJ 00/01 abzuziehen, da dieser bereits im VZ 01 versteuert wurde. 8.842 € Ferner führt die bei der Auflösung der Gewinnrücklagen vorgenommene Erhöhung des Bilanzgewinns 01/02 nicht zu einer Erhöhung des Jahresüberschusses (§ 270 Abs. 2 HGB). Die Gewinnrücklage wurde bereits in früheren WJ versteuert. 20.000 € Jahresüberschuss 01/02 <u>33.758 €</u>	1	
Dieser Betrag ist Ausgangsbetrag für die steuerliche Gewinnermittlung.		
KSt und GewSt wurden zutreffend als BA gebucht (§ 275 Abs. 2 Nr. 14 HGB bzw. § 4 Abs. 4 EStG).	1	
Die geleisteten Spenden wurden zutreffend als BA gebucht.	1	
Die als BA gebuchte KSt darf ebenso wie der SolZ gem. § 10 Nr. 2 KStG im Rahmen der Einkommensermittlung nicht abgezogen werden und muss daher zur Einkommensermittlung außerhalb der Bilanz wieder hinzugerechnet werden.	1	



Die GewSt ist eine Betriebssteuer (§ 275 Abs. 2 Nr. 14 HGB), darf jedoch nach § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 5b EStG steuerlich nicht abgezogen werden. Sie ist außerhalb der Bilanz im Rahmen der Einkommensermittlung hinzuzurechnen.	1													
Spenden dürfen das Einkommen nur im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG mindern. Spenden an politische Parteien sind nicht abziehbar (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 6 EStG).	1													
Als Einkommen gilt das Einkommen vor Abzug der Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG). Die getätigten Spenden müssen daher dem Einkommen zunächst hinzugerechnet werden, da sich die Höhe des abziehbaren Betrages nach dem Einkommen vor Abzug der Spenden richtet.	1													
Ermittlung des Einkommens: Jahresüberschuss 01/02 33.758 € + Spenden an politische Parteien 2.400 € + andere Spenden 7.000 € + die als BA berücksichtigte KSt und SolZ sowie GewSt (§ 10 Nr. 2 KStG, § 4 Abs. 5b EStG) 20.150 € Einkommen vor Abzug der Spenden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KStG) <u>63.308 €</u> Spenden für wissenschaftliche und kirchliche Zwecke 7.000 € abziehbar gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 20 % von 63.308 € = 12.662 €, höchstens jedoch 7.000 € 7.000 € verbleiben 0 € Einkommen <u>56.308 €</u> zvE 56.308 € Steuersatz (§ 23 Abs. 1 KStG) 15 % 8.446 € = zugleich festzusetzende KSt SolZ 5,5 % (gerundet) 464 €	1													
Für die sich ergebenden Steuernachzahlungen muss eine Rückstellung gebildet werden (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB). Soweit sich Erstattungsansprüche ergeben, muss eine Forderung aktiviert werden (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 und 5 HGB).	1													
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th><th>KSt</th><th>SolZ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Festzusetzen sind</td><td>8.446 €</td><td>464 €</td></tr> <tr> <td>- Vorauszahlungen</td><td>10.000 €</td><td>550 €</td></tr> <tr> <td>Forderung</td><td><u>1.554 €</u></td><td><u>86 €</u></td></tr> </tbody> </table>		KSt	SolZ	Festzusetzen sind	8.446 €	464 €	- Vorauszahlungen	10.000 €	550 €	Forderung	<u>1.554 €</u>	<u>86 €</u>	1	
	KSt	SolZ												
Festzusetzen sind	8.446 €	464 €												
- Vorauszahlungen	10.000 €	550 €												
Forderung	<u>1.554 €</u>	<u>86 €</u>												
Hierdurch ergibt sich folgende Änderung des Jahresüberschusses 01/02 vorläufiger Jahresüberschuss 01/02 33.758 € + Minderung Steueraufwand KSt 1.554 € + Minderung Steueraufwand SolZ 86 € = endgültiger Jahresüberschuss für 01/02 <u>35.398 €</u>	1													
Beim Einkommen 02 ergibt sich keine Änderung, da der verminderte KSt- und SolZ-Aufwand von 1.554 € + 86 € = 1.640 € außerhalb der Bilanz gem. § 10 Nr. 2 KStG wieder abgerechnet wird.	1													
GESAMTPUNKTZAHL	22													



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!